佛冈汤塘广东省冠源环保科技有限公司“6·23”一般车辆伤害事故调查报告

2024年6月23日16时30分，位于佛冈县汤塘镇汤塘村********的广东省冠源环保科技有限公司发生一起车辆伤害事故，事故造成一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定和《清远市安全生产委员会办公室关于对佛冈汤塘“6·23”一般车辆伤害事故查处实行挂牌督办的函》要求，佛冈县人民政府于2024年7月9日依法成立了由县府办副主任范继洲为组长，县府办、县工业和信息化局、县应急管理局、县公安局、县总工会及汤塘镇有关人员组成的佛冈汤塘广东省冠源环保科技有限公司“6·23”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作，同时，邀请县纪委监委参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问谈话等，在综合分析的基础上，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故发生单位及人员的处理建议，并针对发生事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。

经调查认定,佛冈汤塘广东省冠源环保科技有限公司“6·23”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位概况

1.广东省冠源环保科技有限公司（以下简称冠源公司），本次事故中工人的用工单位，成立于2022年5月25日，注册地位于佛冈县汤塘镇汤塘村********，统一信用代码是91441821MA********，法定代表人为周*，经营范围：一般项目:环境保护专用设备销售;资源再生利用技术研发;新材料技术推广服务;新材料技术研发;固体废物治理;大气环境污染防治服务;科技中介服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.广东幸运物业管理有限公司（以下简称幸运物业公司），本次事故中厂房的出租单位，成立于2023年1月9日，注册地位于佛冈县汤塘镇汤塘村********,统一信用代码是91441821MA********，法定代表人为汪*燕，经营范围：一般项目:物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;房地产经纪;园林绿化工程施工;土石方工程施工；住宅水电安装维护服务;规划设计管理，（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修;建设工程设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

3.幸运(佛冈)五金塑胶有限公司(以下简称幸运五金公司),本次事故中厂房的业主单位，成立于2006年12月29日，注册地位于清远市佛冈县汤塘镇汤塘村********，统一信用代码是9144180079********，法定代表人为庄*平，经营范围：生产、销售：玩具、塑胶制品、金属制品、电子制品；普通货物运输；非居住房地产租赁；住房租赁；　住宅水电安装维护服务；物业管理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

4.安徽晟卫保安服务有限公司清远分公司(以下简称晟卫保安公司），本次事故中工人的劳务派遣单位，成立于2022年3月16日，注册地位于佛冈县石角镇环城中路********，统一信用代码是91441821MA********,法定代表人为谢*叶,经营范围:经营范围许可项目:保安服务;经相关部门批准后方可劳务派遣服务。(依法须经批准的项目，开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;餐饮管理;酒店管理;企业管理;医院管理;园区管理服务;商业综合体管理服务;市场营销策划;社会经济咨询服务;会议及展览服务;企业管理咨询;物业服务评估;游览景区管理;森林公园管理;单位后勤管理服务;植物园管理服务;市政设施管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故单位关系情况

冠源公司位于佛冈县汤塘镇汤塘村********及周边扩建区域（自建厂房8）的厂房，该厂房共计6055平方米，是幸运物

业公司出租给冠源公司用作工业用途的(幸运物业公司与冠源公司签订有《厂房租赁合同》[合同编号：LYWY20230401]，合同租赁期为15年，租赁时间自2023年4月1日起)，该厂房业主是幸运五金公司,幸运五金公司将该厂房托付给幸运物业公司经营管理(幸运五金公司与幸运物业公司签订有《固定资产托付经营管理协议》[协议编号：20230101])，协议托付管理资产的托付管理期限为40年，托付管理时间自2023年1月1日起)。

2023年3月1日，冠源公司与晟卫保安公司签订了《劳务派遣合作协议》，服务期限为2023年3月1日至2024年8月31日，双方建立劳务派遣合同关系，协议中约定由晟卫保安公司根据冠源公司需求，向冠源公司派遣劳动者从事相关工作。邓*光、杨*森等工人均是晟卫保安公司派遣人员。

（三）相关人员情况

邓*光，男，汉族，1961年9月生，广东英德连江口人，身份证号：440228********4718，冠源公司破碎机生产线工人，在本次事故中死亡。

杨*森，男，汉族，1997年5月生，广东佛冈汤塘人，身份证号：441821********303X，冠源公司铲车司机，负责驾驶铲车运输物料工作。

郭*承，男，汉族，1991年12月生，广东佛冈石角人，身份证号：441821********0417，冠源公司挖机操作员，负责操作挖机往传送带上送布料。

汤*保，男，汉族，1994年6月生，广东佛冈石角人，身份

证号：441821********2113，冠源公司过磅员和兼职安全员，负责过磅和车间巡逻、排除安全隐患的工作。

邝*立，男，汉族，1971年9月生，广东英德连江口人，身份证号：440228********4730，冠源公司破碎机操作员，负责物品破碎工作。

杨*城，男，汉族，2000年5月生，广东揭西金和人，身份证号：445222********331X，冠源公司采购员，兼职记账、安全员等相关工作。

陆*波，男，汉族，1978年5月生，广东英德下太人，身份证号：441822********4519，冠源公司厂长、安全管理员，负责全厂的生产和生产安全、消防安全工作。

周*，男，汉族，1985年6月生，上海徐汇人，身份证号：310104********0035，冠源公司法定代表人、主要负责人。

谢*叶，男，汉族，1995年10月生，广东佛冈龙山人，身份证号：441821********2719，晟卫保安公司负责人。

汪*燕，女，汉族，1985年11月生，广东佛冈水头人，身份证号：659001********4622，幸运物业公司法定代表人。

汪*旭，男，汉族，1983年12月生，云南西双版纳人，身份证号：659001********4638，幸运物业公司负责人。

二、事故发生经过和应急处置

（一）事故发生经过

2024年6月23日16时30分，冠源公司铲车操作员杨*森正在位于佛冈县汤塘镇汤塘村********的冠源公司内铲车作业

区驾驶铲车作业，破碎机生产线工人邓*光离开工作岗位，到铲车作业区域蹲伏捡拾废铁，杨*森驾驶铲车向后倒车，不慎碰撞到邓*光，杨*森马上下车查看，发现邓*光倒在地上，身上没有明显血迹。杨*森通知其他工人前来一起把邓*光送到佛冈县中医院抢救，邓*光于当天 18：30 左右抢救无效死亡。



图 1 事故车辆



图 2 事故现场

（二）事故应急救援善后处置和信息报送情况

1.汤塘镇政府及相关部门在获悉事故情况后，立即赶赴现场开展应急救援处置，对现场进行了勘察和保护，各职能部门应急响应及时，现场处置得当，无衍生事故。事故发生后，县政府组织汤塘镇和工信、应急、公安、总工会等部门成立事故调查组，开展事故调查工作。

2.事故发生后，汤塘镇政府分管领导立即牵头组织镇综治办、应急管理办和司法所相关工作人员成立调解小组，召集死者家属与冠源公司、晟卫保安公司人员进行协调，于 2024 年 7 月 31 日冠源公司、晟卫保安公司与死者家属就相关赔偿事宜协商达成一致。

（三）事故现场勘查情况

本起事故发生在佛冈县汤塘镇汤塘村********的冠源公司内铲车作业区。事发点未设置明显的安全警示标牌和隔离护栏，未张贴操作规程。

事故铲车为LG855轮胎式装载机，龙工牌，发动机型号：WD10G220E21，额定载重量：5000kg。事故发生前，LG855轮胎式装载机制动系统正常，车辆左右两边倒车后视镜完好。经函询县市场监管局，根据其复函显示，事故铲车不属于特种设备[1]。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）伤亡人员情况

事故造成1人死亡。死者邓*光，男，63岁，汉族，身份证号码：440228********4718，广东省清远市英德市连江口镇********。冠源公司破碎机生产线工人，主要负责保证整个破碎机的顺畅，包括卡机时清理机台的物料、停机后车间内打扫卫生和简单的机器保养如加黄油、润滑油等工作，事故当天及近期无异常。

（二）事故直接经济损失

据统计事故直接经济损失约人民币85万元。

四、事故原因及性质认定

[1] 据县市场监管局的复函显示：依据《中华人民共和国特种设备安全法》第二条第二款“本法所称特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。”和第二条第三款“国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报国务院批准后执行。”的规定，在《特种设备目录》内的场（厂）内专用机动车辆才属于特种设备。依据《特种设备目录》代码5000-5200，场（厂）内专用机动车辆包含：机动工业车辆-叉车、非公路用旅游观光车辆。该事故铲车不包含在《特种设备目录》内，因此不属于特种设备。

（一）直接原因

死者邓*光安全意识淡薄，在工作时间离开破碎机生产线岗位，违规进入铲车作业区域蹲伏捡拾废铁；铲车司机操作铲车时未仔细观察周围环境，倒车时将邓*光碰撞导致死亡。

（二）间接原因

1.冠源公司安全生产主体责任落实不到位，未建立健全的安全生产全员责任制，未建立完善的安全生产管理制度和安全操作规程，安全教育培训流于形式，走过场，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，未制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，未在较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志，主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力欠缺。

2.晟卫保安公司未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，向冠源环保公司派遣劳动者，未对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

3.幸运物业公司将佛冈县汤塘镇汤塘村********及周边扩建区域（自建厂房 8）的厂房共计 6055 平方米租赁给冠源公司用作工业用途，未与冠源公司签订专门的安全生产管理协议，对承租单位的安全生产工作统一协调管理不到位，未及时发现并督促承租单位及时消除事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，佛冈汤塘广东省冠源环保科技有限公司“6·23”

一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对相关责任单位的责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对本次事故有关单位作如下处理:

1.冠源公司安全生产主体责任落实不到位，未建立健全安全生产全员责任制，未建立完善的安全生产管理制度和安全操作规程，安全教育培训流于形式，走过场，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，未制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，未在较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志，主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力欠缺。对事故发生负有责任。建议佛冈县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定进行行政处罚。

2.晟卫保安公司未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，向冠源环保公司派遣劳动者，未对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。建议佛冈县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项的规定进行行政处罚。

3.幸运物业公司将佛冈县汤塘镇汤塘村********及周边扩建区域（自建厂房 8）的厂房共计 6055 平方米租赁给冠源公司

用作工业用途，未与冠源公司签订专门的安全生产管理协议，对承租单位的安全生产工作统一协调管理不到位，未及时发现并督促承租单位及时消除事故隐患。建议佛冈县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定进行行政处罚。

（二）对有关责任人员的责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对本次事故有关人员做如下处理：

1.邓*光，冠源公司破碎机生产线普工，安全意识淡薄，在工作时间离开破碎机生产线岗位，违规进入铲车作业区域蹲伏捡拾废铁，对事故发生负有主要责任，因其已在事故中死亡，建议免于追究。

2.杨*森，冠源公司铲车司机，岗位安全责任落实不到位，在操作铲车时未仔细观察周围环境，导致事故的发生。对本起事故发生负有直接责任，建议移送县公安局进一步调查处理。

3.周*，冠源公司法定代表人、主要负责人，未参加工贸行业安全生产教育培训并取得相应的合格证书，缺少生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，履行安全生产管理工作职责不到位：未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未保证本单位安全生产投入的有效实施；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位

的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。对事故发生负有责任。建议佛冈县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定进行行政处罚。

4.汪*旭，幸运物业公司负责人，未与冠源公司签订专门的安全生产管理协议，对承租单位的安全生产工作统一协调管理不到位，未及时发现并督促承租单位及时消除事故隐患。建议佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定进行行政处罚。

5.谢*叶，晟卫保安公司负责人，未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。建议佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款的规定进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取此次事故教训，坚决防范和遏制类似事故再次发生，针对此次事故所反映出的问题，提出如下防范措施和建议：

（一）冠源公司要深刻吸取此次事故教训，严格落实安全生产主体责任，建立健全本单位安全生产全员责任制，建立完善的安全生产管理制度和安全操作规程，依法修订编制生产安全事故应急救援预案并开展演练活动，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，全面组织开展安全隐患排查治理，切实加强从业人员安全教

育培训，强化员工安全意识,提高员工安全技能。落实落细各项安全防护措施，作业期间加大巡查频次，在作业现场设置安全警示标志，确保作业现场安全。

（二）晟卫保安公司要制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，加强对被派遣劳动者安全生产教育和培训，强化被派遣劳动者安全意识,提高被派遣劳动者安全技能。

（三）幸运物业公司要举一反三，全面履行安全生产统一协调管理责任，强化对承租单位安全生产统一协调管理工作，加强对承租单位的监督检查频次，确保同类事故不再发生。

（四）县工业和信息化局要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实履行企业安全生产指导职责，进一步指导、督促全县工贸行业加强安全生产管理，落实企业安全生产主体责任。县应急管理局要加强监督管理，加大执法检查力度，进一步督促工贸企业落实企业主体责任，深刻汲取事故教训，举一反三，抓实抓细各个环节的安全监管工作。

（五）各镇人民政府要按照安全生产“属地管理”的原则，抓好辖区企业的安全生产监督检查,督促企业落实安全生产主体责任，加强对辖区重点行业领域的监督检查，按照相关法律法规的要求，尤其是对“厂中厂”企业，要督促辖区相关出租和承租企业建立健全和落实各项制度措施，采取行之有效的措施，抓好辖区的安全生产工作，避免类似事故的发生。